

JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE LA OROYA

EXPEDIENTE : 00043-2021-0-1510-JP-CO-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : HUACHOS BENITES ELIZABETH
ESPECIALISTA : PEREZ SUASNABAR HEIDY ARACELI
PERITO : VILCAPOMA LOPEZ, DAVIS ROBINSON
CASSANA LAZO, MARCO ANTONIO
DEMANDADO : MACHACUAY ARROYO, MARGAR GLORIA
MALPARTIDA URETA, TEODORA VALERIANA
MALPARTIDA URETA, JESUS SIMION
DEMANDANTE : CMAC - HUANCAYO S.A.

RAZÓN POR SECRETARÍA

Señora juez:

Informo a su despacho que habiendo asumido el cargo de secretaria judicial a partir del 01 de julio de 2024, el mismo que al hacerme cargo de esta secretaria advertí, escritos pendientes de proveer aproximadamente 620, siendo el más antiguo desde el mes de diciembre de 2024, dejados por la secretaria judicial que me antecedió Martha Cecilia Suarez Dávila; asimismo desde el 01 de julio de 2025 hasta el 03 de julio de 2025 realicé inventario de los expedientes dejados, debido a que la secretaria dejada estaba en desorden y con los escritos pendientes ya mencionados que incluso no fueron dados cuenta, ya que únicamente se me hizo entrega de escritos de mayo de 2025 y junio de 2025, es por lo que recién a la fecha doy cuenta del presente expediente. Luego de realizar la depuración de expedientes, se encontró el presente expediente que tiene como último acto procesal la Resolución Nro. 07, asimismo, de la revisión del Sistema Integrado Judicial (SIJ) se encontró pendiente de proveer un escrito, lo que informo a fin de deslindar responsabilidad y para los fines que corresponda en el presente proceso.-

Resolución Nro. 08

Huancayo, cinco de marzo

Del año dos mil veintiséis.-

AUTOS Y VISTOS: En la fecha por las recargadas labores en el juzgado y con la razón que antecede, el escrito ingresado con fecha **12.02.2025**, presentado por la entidad demandante, con sumilla: apersonamiento y otros; y, CONSIDERANDO:

Primero.- Que, uno de los Principios que regula nuestro ordenamiento proceso y que se encuentra contemplado por el **artículo IX del Código Adjetivo Civil**, es el de vinculación y de formalidad, según el cual las normas y formalidades son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario;

Segundo.- Habiéndose dispuesto mediante **Resolución Administrativa N° 0043-2021-CE-PJ** emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Implementación del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, en diversas Cortes

Superiores de Justicia, entre ellas la del Distrito Judicial de Junín, corresponde por ende llevar a cabo el remate electrónico judicial conforme lo regula la **Ley N° 30229**, su Reglamento aprobado por **Decreto Supremo N° 003-2015-JUS** y la **Resolución Administrativa N° 015-2020-CE-PJ** que aprueba la **Directiva N° 001-2020-CE-PJ** respectivamente.

Tercero.- Por otro lado, dado que la parte ejecutante solicita convocatoria a remate, se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: *"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia"*,

Cuarto.- Estando al estado del proceso –etapa de ejecución- y verificándose que la solicitud presentada por parte la actora cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12^{o1} de la Ley N° 30229 y Artículo 13^{o2} del Reglamento de la citada Ley, se debe acceder a lo peticionado.

Quinto.- El artículo 13 de la Ley N° 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en **primera convocatoria** se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una **segunda convocatoria** con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una **tercera convocatoria**, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

¹ **Artículo 12. Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto a la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² **Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

Sexto.- Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya. Por lo expuesto y de conformidad con los artículos 50°, 122, el numeral 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil, el artículo 12° de la Ley N° 30229 y el artículo 13° del Reglamento de la citada ley; Por estas consideraciones;

SE RESUELVE:

1. **CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble afectado vía medida cautelar.
2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, **CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

2.1. DESCRIPCION:

Bien inmueble ubicado en la Calle Bruno Pardave N° 284 – Chucchis, distrito de Santa Rosa de Sacco – provincia de Yauli – departamento de Junín, de un área de 405.00 m² y perímetro de 43.50 ml, propiedad que no está inscrita en SUNARP.

2.2. CARGAS Y GRAVÁMENES:

En el Exp. 00043-2021-40-1510-JP-CO-01, mediante Resolución Nro. 01 de fecha 04 de junio de 2021 (folios 25 y 26) se resolvió: “ADMITASE a trámite la solicitud cautelar fuera del proceso solicitada por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO S.A., contra JESUS SIMION MALPARTIDA URETA y MACHACUAY ARROYO DE MALPARTIDA MARGAR GLORIA en su condición de titulares de la deuda y contra TEODORA VALERIANA MALPARTIDA URETA en su condición de fiadores solidarios”. Y mediante Acta de Medida Cautelar de embargo en forma de depósito de inmueble no inscrito de fecha 16 de marzo de 2022 (folios 49 y 50) se ejecuta la referida medida cautelar.

2.3. TASACIÓN COMERCIAL

En autos (folios 51 y ss.) asciende a la suma de **S/. 156,560.68** (ciento cincuenta y seis mil quinientos sesenta con 68/100 soles).

- 1) **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/. 104,373.79** (ciento cuatro mil trescientos setenta y tres con 79/100 Soles).
- 2) **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 88,717.72** (ochenta y ocho mil setecientos diecisiete y 72/100 Soles).
- 3) **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 75,410.06** (setenta y cinco mil cuatrocientos diez con 06/100 Soles).

2.4. OBLAJE:

Se deberá efectuar el pago del oblaje en la suma del 10% de la tasación mencionada, en depósito electrónico Judicial, en la moneda de la tasación conforme el artículo 17³ del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

2.5. PUBLICACIÓN:

Procédase oportunamente a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15⁴ de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, **habilitándose día y hora** al secretario cursor o al personal responsable del Rem@ju de la Corte Superior de Justicia de Junín, debiendo la parte actora de manera oportuna, brindar las facilidades para la ubicación del bien materia de ejecución. **PRECÍSESE** que para el registro en el aplicativo Rem@ju, todas las partes del proceso deben estar debidamente notificadas conforme a ley, a efectos de verificarse los plazos establecidos por ley de mediar oposición al remate y a fin de evitar nulidades posteriores. **Al tercer y cuarto otrosí digo:** Téngase presente lo dispuesto en el artículo 138 del Código Procesal Civil.

Al quinto otrosí digo: DELEGUESE facultades de representación a a letrada que autoriza el escrito que antecede, Abog. Mila Sandra De La Cruz De La Cruz con registro CAJ N° 3224, por señalado su correo electrónico delacruz.m.s@gmail.com

³ **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1. El pago se oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien.

17.2. La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3. El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente.

⁴ **Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

- a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formas digitales y documentos electrónicos.
- b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.
- c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblaje de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago del oblaje en el remate electrónico judicial.